근로계약서

티앤에스컴퍼니 (이하 'A')와(과) **박재민** (이하 'B')은(는) 다음과 같이 근로계약을 체결하고, 이를 성실히 준수할 것을 약속하며 서명날인합니다.

제1조 (근로계약기간)
근로계약기간은 **2021년 1월 25일**부터 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하기로 한다.

제2조 (수습 및 평가)
수습기간은 **2021년 4월 25일** 까지로 급여지급률은 **100%** 이며, 기간 중 또는 기간 만료 시 평가에 따라 채용 불가능할 경우 본채용을 취소할 수 있다.

제3조 (근로장소 및 업무)
'B'의 근로장소는 회사 내이며, 주요 업무는 **홈페이지 기획** 이다.
'A'는 업무 필요 시 근로장소와 주요업무를 변경할 수 있고 'B'는 이에 동의한다.

제4조 (근로시간 및 휴게)
근로시간은 **고정 출·퇴근제**를 운영하는 것을 원칙으로 한다.
'B'의 근로시간은 **1일 8시간**, **주 40시간**이며, 출근시간은 **9시**, 퇴근시간은 **18시**로 한다.
'B'의 휴게시간은 **1시간**으로 하되 업무사정에 따라 변경가능하며, 회사 내에서 휴식을 원칙으로 한다.
'B'는 업무상 필요에 따라 연장/휴일/야간근로를 할 수 있고 이에 동의한다.

제5조 (근로일 및 휴일)
'B'의 근로일은 **월·화·수·목·금요일**이며, 주휴일은 **일요일**로 한다.

제6조 (임금 및 포괄임금산정제)
'B'의 임금은 매월 1일부터 말일까지 산정하여 **매월 10일**에 'B' 명의의 예금계좌로 지급한다.
계약시간을 넘어선 별도의 근무에 대해서는 초과근무수당 또는 보상휴가로 지급한다.
'B'의 **연봉**은 퇴직금을 별도로 하여 **27,600,000원**이며, 구성항목은 다음과 같다

*** 월 통상임금 산정 170시간 기준**

구분	금액	초과근로 계약 기준
월 지급액	**2,300,000원**	**1주** 초과근무 계약 **총 12시간**
기본급	**2,300,000원**	연장 근무: 12시간 (12*1.5=18)

제7조 (휴가)
연차유급휴가는 '근로기준법'의 정함에 따르며, 그 외 사항은 '취업규칙'에 의거한다.

제8조 (비밀유지 등)

‘B’는 계약기간 및 계약 종료 후에도 계약기간 얻은 ‘A’의 영업비밀, 고객정보 및 기타 ‘A’가 비밀로 취급하는 모든 정보를 ‘A'의 사전 서면동의 없이 누설하거나 ‘A’ 이외의 자를 위하여 사용하여서는 아니된다.

제9조 (손해배상)

‘B’는 ‘A’의 영업비밀누설, 명예훼손 등 피해 시 ‘A’에게 일체의 손해를 배상하고, 민•형사상 책임을 진다.

제10조 (재해보상)

‘B’가 업무상 재해 시 산업재해보상보험법에 따른다. 업무외 사유로 재해 시 ‘A’는 책임지지 않는다.

제11조 (기타)

‘B’는 위 계약서의 내용을 충분히 숙지하여 사본을 교부받았고, 본 계약서에 정하지 않은 사항은 ‘근로기준법’ 및 사규에 따르며, 상기 초과근무실시, 포괄임금제에 대한 동의여부는 아래 ‘B’의 성명란의 서명으로 갈음한다.

2021년 10월 1일	회사명(A)	**티앤에스컴퍼니**	생년월일(B)	**1997년 8월 16일**
	직위/성명(A)	대표 / **김태정**	성명(B)	**박재민**
	서명(인)	대표이사	서명(인)	박재민인